



Poder Judicial de la Nación

Sala V - Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

CCC 20241/2025/CA3 "**Briones, B. G. y otra s/ procesamiento**" J. 24 (MV/EV)

///nos Aires, 2 de junio de 2025.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

I. Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal a raíz del recurso de apelación interpuesto por la defensa de B. G. A. Briones y P. V. Morales contra el auto que dispuso su procesamiento por considerarlos coautores del delito de robo con arma en grado de tentativa y, únicamente en relación al primero, en concurso real con el delito de amenazas en calidad de autor.

Conforme fue ordenado en el legajo, la parte recurrente presentó el memorial en el que mantuvo los agravios expresados en el recurso, el que fue incorporado al sistema *Lex-100*. De este modo, las actuaciones se encuentran en condiciones de ser resueltas.

II. Los agravios de la defensa no alcanzan a derribar los acertados fundamentos que nutren el auto que se revisa, el que merece convalidación.

En efecto, los coincidentes relatos ofrecidos por el damnificado y su pareja en orden a las circunstancias en las que retuvieron -con la colaboración de sus vecinos- a los imputados tras observar que procuraban llevarse la bicicleta propiedad de E. V. R. C., sumado al secuestro del cuchillo utilizado por Briones en la ocasión, el corte en el cuello de la víctima y los dichos del personal policial que intervino con posterioridad, resultan elementos suficientes para tener por acreditada, a tenor del artículo 306 del digesto ritual, tanto la materialidad del episodio investigado como la participación de los prevenidos en él.

E. V. R. C. dio cuenta de las circunstancias en las que los imputados lograron acceder al sector privado de su domicilio, donde se apoderaron de su bicicleta. Aludió también al forcejeo que mantuvo con Briones en su intento por recuperar su vehículo, la amenaza proferida por aquél en ese contexto y ofreció una vista fotográfica que ilustra el pequeño corte que le provocó el cuchillo que el prevenido apoyó sobre su cuello (ver pág. 61 del archivo "SUMARIO POLICIAL - PARTE 2", del 23/4/2025).

Su versión de lo ocurrido se ajusta a la brindada por el preventor y por su pareja. En concreto, el oficial Primero Brandon Javier Alfonso hizo referencia a que cuando arribó al lugar observó un grupo de personas que tenían retenida a una pareja que era acusada de haber intentado robar una bicicleta y también a que el



damnificado le refirió que en el marco del forcejeo Briones le apoyó un cuchillo sobre el cuello.

C. G. Z. M., por su parte, relató un hecho similar al denunciado y explicó que mientras el damnificado forcejeaba con Briones ella hacía lo propio con Morales (pág. 59 del archivo de referencia y pág. 2 del archivo "SUMARIO POLICIAL - PARTE 1", del 23/4/2025).

Los damnificados fueron contundentes en cuanto a la presencia de los imputados con la bicicleta en su poder y, pese a la ajenidad que pretendieron instalar estos últimos en sus descargos, no se advierten elementos que conduzcan a dudar de la veracidad de los dichos de los denunciantes o a sospechar que se trata de una imputación antojadiza o injusta.

En adición a ello, se destaca que R. C. refirió que el autor utilizó un cuchillo para amedrentarlo, el cual apoyó sobre su cuello e incluso llegó a rasparle la piel. Ello se condice con el secuestro de este elemento (de las características señaladas; ver pág. 5 del aludido archivo "SUMARIO POLICIAL - PARTE 1") y la fotografía aportada por el acusado (ver "VISTAS FOTOGRÁFICAS APORTADAS POR R. C.", del 24/4/2025).

La defensa cuestionó la incorporación de la imagen de referencia, por la falta de aplicación del protocolo para la preservación de prueba digital y, también, en tanto el magistrado habría dado por sentado la presencia de una lesión en el cuerpo del damnificado, sin realizar un examen médico legal que así lo certifique.

Sobre ello, se destaca en primer lugar que la prueba que la defensa cuestiona no constituye sino un indicio más que permite sustentar, con la probabilidad que esta etapa demanda, el relato del damnificado, que se erige como principal prueba de cargo sobre la materialidad del hecho.

Por otro lado, se valora que esta fotografía aparenta haber sido tomada en la comisaría, lo cual permite inferir que se corresponde a momentos posteriores al hecho e ilustra las consecuencias del accionar del imputado con el elemento secuestrado.

Resta agregar, en cuanto al material aportado por el damnificado en sustento de sus afirmaciones, que resulta admisible en ejercicio de su derecho a ofrecer pruebas en sustento de la denuncia (artículo 5º, inciso "j" de la ley 27.372).





Poder Judicial de la Nación

Sala V - Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

CCC 20241/2025/CA3 "**Briones, B. G. y otra s/ procesamiento**" J. 24 (MV/EV)

Sobre ello, el sistema de la sana crítica (art. 241 del C.P.P.N.) adoptado en nuestro ordenamiento legal para la valoración de la prueba, se rige por el principio de libertad probatoria, de lo que se deduce que cualquier hecho puede ser acreditado -con las excepciones y prohibiciones previstas en la legislación procesal- por cualquier medio.

Por otro lado, cabe aclarar que el "Protocolo para la identificación, recolección, preservación, procesamiento y presentación de evidencia digital" se diseñó específicamente para brindarle herramientas a las Fuerzas de Seguridad al momento de llevar a cabo medidas que impliquen la manipulación de evidencia digital; es decir, se trata de un instrumento destinado a orientar la actuación de los miembros de las fuerzas federales policiales y de seguridad en la recolección y preservación de evidencia digital.

De tal manera que ese instrumento no está dirigido a los particulares y de modo alguno excluye la posibilidad de que quien resulte víctima de un delito pueda incorporar elementos de interés en los términos precisados (ver, al respecto, de esta Sala, causa N° 46337/2023, "**Alberti**", rta. 21/2/2024).

En definitiva, el descargo efectuado por los imputados, en cuanto a que no tomaron la bicicleta, que ésta se encontraba tirada en el pasillo y que el cuchillo formaba parte de sus herramientas de trabajo, no logra sobreponerse a la firme acusación de los damnificados y los restantes indicios que obran en la causa.

En función de ello, el Tribunal **RESUELVE**:

CONFIRMAR el auto impugnado en todo cuanto fue materia de recurso.

Se deja constancia de que el juez Hernán Martín López no interviene en la presente por hallarse en uso de licencia y el juez Pablo Guillermo Lucero, quien fue designado para subrogar la Vocalía N° 16, tampoco lo hace por haberse alcanzado la mayoría exigida en el artículo 24 *bis in fine* del Código Procesal Penal de la Nación.

Notifíquese a las partes, hágase saber lo resuelto al juzgado mediante DEO y remítase mediante el sistema de gestión Lex-100.

Rodolfo Pociello Argerich

Ricardo Matías Pinto



Ante mí:

María Florencia Daray
Secretaria de Cámara

Signature Not Verified
Digitally signed by RICARDO
MATIAS PINTO
Date: 2025.06.02 10:03:40 ART

Signature Not Verified
Digitally signed by RODOLFO
POCIELLO ARGERICH
Date: 2025.06.02 10:40:10 ART

Signature Not Verified
Digitally signed by MARIA
FLORENCIA DARAY
Date: 2025.06.02 11:54:04 ART



#39947157#456847196#20250602095754767